



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 444, DE 4 DE ABRIL DE 2018.

Dispõe sobre o Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Jacareí, conforme disposto na Lei Complementar nº 097/2017, de 02 de dezembro de 2017.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO a previsão do presente Regulamento no § 3º do artigo 7º e no artigo 73 da Lei Complementar nº 97 de 02 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO que o Regulamento Disciplinar é importante ferramenta para estrutura regida pelos princípios da hierarquia e disciplina, como é o caso da Guarda Civil Municipal de Jacareí;

CONSIDERANDO que a individualização das responsabilidades e detalhamento dos direitos e obrigações propiciará uma maior transparência, eficiência e qualificação dos serviços a serem ofertados ao cidadão;

CONSIDERANDO que o Regulamento Disciplinar é instrumento presente na maioria das Guardas Civis Municipais, tendo em vista as peculiaridades inerentes ao serviço e as inovações trazidas pela Lei Federal nº 13.022/14;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 13 de 07 de outubro de 1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí;

CONSIDERANDO que a observância aos princípios constitucionalmente vigentes, notadamente os direitos e as garantias individuais, o devido processo legal e o respeito à dignidade da pessoa humana;

D E C R E T A:



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Jacareí.

Art. 2º A Hierarquia e a Disciplina estão definidas na Lei Complementar nº 97 de 29 de novembro de 2017.

Art. 3º São manifestações essenciais da Disciplina:

- a) a pronta obediência às ordens superiores;
- b) a rigorosa observância às prescrições legais e regulamentares;
- c) a correção de atitudes;
- d) a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da Instituição.

Art. 4º A hierarquia confere ao superior o poder de dar ordens, desde que legais e se responsabilizando por elas, além de fiscalizar e de rever decisões em relação ao subordinado, a quem ela impõe dever de obediência.

§ 1º A autoridade hierárquica para fins operacionais e administrativos, dentre os integrantes da Guarda Civil Municipal de Jacareí, segue a respectiva ordem decrescente:

I - Prefeito do Município de Jacareí;

II - Secretário de Segurança e de Defesa do Cidadão;

III - Comandante da Guarda Civil Municipal;



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

IV - Subcomandante da Guarda Civil Municipal;

V - Inspetor Chefe de Divisão;

VI - Inspetor;

VII - Subinspetor;

VIII - Guarda Civil de 1ª Classe;

IX - Guarda Civil de 2ª Classe;

X - Guarda Civil de 3ª Classe;

XI - Guarda Civil Aluno.

§ 2º Havendo igualdade de classe terá precedência na seguinte ordem:

I - o que contar mais tempo no cargo;

II - o que tiver mais tempo na Guarda Civil Municipal de Jacareí;

III - o de maior idade.

Art. 5º Além dos dispostos neste Regulamento e nos Estatutos pertinentes, são deveres do servidor da Guarda Civil Municipal de Jacareí:

I - ser assíduo e pontual;

II - cumprir as ordens legais superiores, representando quando forem manifestamente ilegais;



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido;

IV - guardar o adequado sigilo sobre os assuntos da Administração Pública;

V - tratar com urbanidade os companheiros de serviço e o público em geral;

VI - manter sempre atualizada sua declaração de família e de seu domicílio;

VII - zelar pela economia e conservação dos bens do Município que forem confiados à sua guarda ou utilização;

VIII - apresentar-se convenientemente trajado em serviço e com o uniforme determinado, quando for o caso;

IX - cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho;

X - estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções;

XI - proceder, pública e particularmente, de forma que dignifique a função pública.

Art. 6º O Guarda Civil Municipal que se deparar com ato contrário à disciplina da Instituição deverá adotar medidas saneadoras, podendo sua omissão ser também analisada sob a esfera disciplinar.

§ 1º Se detentor de precedência hierárquica sobre o infrator, o servidor da Guarda Civil Municipal que presenciar a transgressão deverá



Prefeitura de Jacareí

Gabinete do Prefeito

adotar as providências cabíveis pessoalmente, no prazo em até 48 horas da constatação ou da ciência da infração disciplinar.

§ 2º Se subordinado ou de mesma hierarquia, o servidor da Guarda Civil Municipal que presenciar a transgressão deverá comunicar por escrito em até 48 horas da ocorrência ou conhecimento do fato ao seu superior funcional

imediato, e em sendo este o infrator, ao próximo na escala hierárquica, os quais deverão, em igual prazo, remeter ao Inspetor Chefe de Divisão Administrativa.

§ 3º A Representação é o documento competente para comunicação à Administração sobre transgressão disciplinar cometida por Guarda Civil Municipal independente de hierarquia.

§ 4º Ao receber a Representação, o Chefe de Divisão Administrativa a remeterá ao Corregedor da Guarda Civil Municipal até o próximo dia de expediente útil, com a observação em despacho sobre a regularidade do trâmite e cumprimento dos prazos estabelecidos.

TÍTULO II

DO CÓDIGO DE CONDUTA

CAPÍTULO I

DO PRESTAR CONTINÊNCIA

Art. 7º Prestar continência se insere no perfil estético de instituições uniformizadas do setor de segurança pública, simbolizando seu gesto, saudação e respeito à Instituição e seus membros.

Parágrafo único. Na Guarda Civil Municipal de Jacareí deixar de prestar continência não deve se inserir no rol das infrações disciplinares, sendo facultativa ao servidor da GCM.

CAPÍTULO II

DO COMPORTAMENTO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Art. 8º Para fins disciplinares e para os demais efeitos legais, o comportamento do servidor da Guarda Civil Municipal de Jacareí, será considerado:

I - EXCELENTE: quando nos últimos 60 (sessenta) meses, não tiver sofrido qualquer punição;

II - ÓTIMO: quando nos últimos 48 (quarenta e oito) meses, não tiver sofrido qualquer punição;

III - BOM: quando no período de 36 (trinta e seis) meses, não tiver sofrido mais de 03 (três) advertências escritas;

IV - INSUFICIENTE: quando no período de 24 (vinte e quatro) meses, não tiver sofrido mais de 02 (duas) suspensões;

V - MAU: quando no período de 12 (doze) meses, tiver sofrido uma ou mais penas de suspensão, as quais individualmente ou somadas, ultrapassem o total de 15 (quinze) dias.

§ 1º Para a classificação de comportamento, 03 (três) advertências equivalerão a uma suspensão.

§ 2º A classificação do comportamento dar-se-á, anualmente, de ofício, por ato do Comandante da Guarda Civil Municipal de Jacareí.

Art. 9º O Comandante da Guarda Civil Municipal de Jacareí elaborará relatório anual, no mês de dezembro, sobre avaliação disciplinar do seu efetivo a ser enviado ao Corregedor da Guarda Civil de Jacareí e ao Secretário de Segurança e de Defesa do Cidadão.

§ 1º Os critérios de avaliação terão por base as disposições previstas neste Regulamento.



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

§ 2º A avaliação deverá considerar a totalidade das infrações praticadas, a tipificação e as penalidades correspondentes, o cargo ou função do infrator.

Art. 10. Do ato do Comandante da Guarda Civil Municipal de Jacareí que avaliar os integrantes da Corporação, caberá recurso de classificação do comportamento dirigido ao Corregedor da Guarda Civil Municipal de Jacareí, para ulterior deliberação do Secretário de Segurança e de Defesa do Cidadão.

Parágrafo único. O recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação no órgão oficial do Município do ato impugnado e terá efeito suspensivo.

CAPÍTULO III

DAS RECOMPENSAS DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Art. 11. O servidor da Guarda Civil Municipal de Jacareí, em reconhecimento por bons serviços, atos meritórios e trabalhos relevantes, poderá ser recompensado, nos termos deste Regulamento, podendo tais circunstâncias serem consideradas no ato da dosimetria de eventual penalidade.

Art. 12. São consideradas recompensas da Guarda Civil Municipal de Jacareí:

I - condecorações por serviços prestados; e

II – elogios.

§ 1º Condecorações se constituem em referências honrosas e insígnias conferidas aos integrantes da Guarda Civil Municipal de Jacareí por sua atuação em ocorrências de relevo na preservação da vida, da integridade física e do patrimônio municipal, e também pelo desempenho profissional calcado na iniciativa, disponibilidade e capacidade além da média geral, podendo ser formalizadas apenas aos servidores classificados, no mínimo, no comportamento considerado bom,



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

com a devida publicidade no órgão oficial de publicação do Município de Jacareí e registro em prontuário.

§ 2º Elogio é o reconhecimento formal da Administração Pública às qualidades morais e profissionais do servidor da Guarda Civil Municipal de Jacareí, com a devida publicidade em Boletim Interno da Corporação e registro em prontuário.

§ 3º As recompensas previstas neste artigo serão conferidas por determinação do Comandante da Guarda Civil Municipal de Jacareí, com aprovação do Secretário de Segurança e de Defesa do Cidadão.

TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES E DAS PENALIDADES

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES

Art. 13. Infração disciplinar é toda violação aos deveres, descumprimento de atribuições e cometimento de proibições previstos neste Regulamento, no Estatuto da Guarda Civil Municipal - Lei Complementar nº 97, de 29 de novembro de 2017, e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacareí - Lei Complementar nº 13, de 07 de outubro de 1993.

Parágrafo único. As transgressões cometidas por guardas civis alunos no período serão consideradas na avaliação final do curso do aluno.

Art. 14. As infrações disciplinares, quanto à sua natureza, classificam-se em:

I – leves;

II – médias;



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

III – graves.

Art. 15. São infrações disciplinares de natureza leve:

I - deixar de comunicar ao superior, tão logo possível, a execução de ordem legal recebida;

II – deixar de se apresentar ao seu superior imediato no início de sua jornada de trabalho, se estiverem no mesmo espaço físico, ou deixar de seguir diretamente ao seu posto de trabalho constante em escala ou indicação de seu superior, após registro em ponto biométrico;

III - chegar atrasado, sem justo motivo, a ato ou serviço;

IV - permutar serviço sem permissão da autoridade competente;

V - usar uniforme incompleto ou alterado, contrariando as normas respectivas, ou vestuário incompatível com a função, ou, ainda, descuidar-se do asseio pessoal ou coletivo;

VI - sobrepor ao uniforme insígnias de sociedades particulares, entidades religiosas ou políticas;

VII – apresentar-se com corte de cabelo em desconformidade aos padrões estabelecidos em normas internas, ou uso de barba, barba por fazer ou cavanhaque, bem como quanto ao uso de adornos, brincos, *piercings* ou tatuagens em desacordo com regulamentação prévia;

VIII - negar-se a receber uniforme, equipamentos ou outros objetos que lhe sejam destinados ou devam ficar em seu poder;



Prefeitura de Jacareí

Gabinete do Prefeito

IX - conduzir veículo da instituição sem autorização da unidade competente da Guarda Civil do Município de Jacareí, ou não ter o devido zelo para com sua manutenção, limpeza e conservação;

X – afastar-se sem justo motivo de viatura ou descuidar-se da segurança da mesma, quando esta estiver temporariamente estacionada ou posicionada;

XI - faltar com zelo e presteza no desempenho de suas funções;

XII – deixar de zelar pela economia do material do Município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização;

XIII - ofender a moral e os bons costumes por meio de atos, palavras ou gestos;

XIV – utilizar assento de coletivo quando uniformizado, o qual é preferencial para munícipes usuários;

XV - estando em trajes civis, andar armado sem o cuidado de ocultar a arma;

XVI - maltratar animais;

XVII - deixar de encaminhar documento no prazo legal ou regulamentar.

Art. 16. São infrações disciplinares de natureza média:

I - deixar de dar informações em processos, quando lhe competir;



Prefeitura de Jacareí

Gabinete do Prefeito

II – afastar-se, ainda que momentaneamente, sem justo motivo, do local em que deva encontrar-se por força de escala, ordens ou disposições legais;

III - faltar, sem motivo justificado, a serviço de que deva tomar parte;

IV - deixar de apresentar-se, nos prazos estabelecidos e sem motivo justificado, nos locais em que deva comparecer;

V- entrar ou sair da Guarda Civil do Município de Jacareí, ou tentar fazê-lo, com arma de fogo da Corporação, sem prévia autorização da autoridade competente;

VI - retirar ou tentar retirar, de local sob a administração da Guarda Civil do Município do Jacareí, objeto, viatura ou animal, sem ordem dos respectivos responsáveis;

VII - dirigir-se publicamente de modo desrespeitoso a qualquer pessoa e por qualquer meio;

VIII - usar expressões jocosas ou pejorativas que atentem contra a raça, a religião, o credo ou a orientação sexual de integrantes da Administração Pública ou particulares em geral;

IX - referir-se depreciativamente em informações, parecer, despacho, pela imprensa, ou por qualquer meio de divulgação, às ordens legais;

X - publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos, fotos, vídeos ou documentos afetos à Guarda Civil do Município de Jacareí que possam concorrer para ferir a disciplina ou a hierarquia, ou comprometer a segurança;



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

XI - designar ou manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou companheira ou parente até o segundo grau;

XII - coagir ou aliciar servidores públicos com objetivos de natureza político-partidária;

XIII - deixar de cumprir ou retardar voluntariamente serviço ou ordem legal;

XIV - interferir em área ou assunto de competência específica de outra autoridade, a ponto de se obter resultado diverso do planejado pela autoridade originária;

XV - aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal de autoridade competente;

XVI - deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por servidor da Guarda Civil do Município de Jacareí em função subordinada, que agir em cumprimento de sua ordem;

XVII - omitir, em qualquer documento, dados indispensáveis ao esclarecimento dos fatos;

XVIII – negar-se sem justo motivo, quando habilitado para tal, a conduzir veículo oficial em serviço ou em razão deste;

XIX- evadir-se ou tentar evadir-se de escolta;

XX – trabalhar em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente;

XXI - faltar com a verdade;



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

XXII - simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever;

XXIII - suprimir a identificação do uniforme ou utilizar-se de meios ilícitos para dificultar sua identificação;

XXIV - deixar de punir o infrator da indisciplina, quando dentro de sua competência;

XXV - impedir, obstar o trâmite, dificultar ou orientar contrariamente à elaboração de representação, petição ou recurso do servidor da Guarda Civil do Município de Jacareí;

XXVI - abandonar o serviço para o qual tenha sido designado;

XXVII - usar armamento, munição ou equipamento não autorizado.

Art. 17. São infrações disciplinares de natureza grave:

I – manusear ou disparar arma de fogo com imprudência, negligência ou imperícia;

II - extraviar munição da corporação;

III - disparar arma de fogo por descuido quando do ato resultar morte ou lesão à integridade física de outrem;

IV - praticar violência, em serviço ou em razão dele, contra servidores ou particulares, salvo se em legítima defesa;

V - contribuir para que presos conservem em seu poder objetos não permitidos;



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

VI – maltratar ou deixar de tomar providências para garantir a integridade física de pessoa detida;

VII - liberar pessoa detida ou dispensar parte da ocorrência sem atribuição legal;

VIII - abrir ou tentar abrir qualquer unidade da Guarda Civil do Município de Jacareí ou nela entrar ou permanecer, sem autorização;

IX - ofender, provocar ou desafiar autoridade ou servidor da Guarda Civil de Município do Jacareí, independentemente da função ou hierarquia, com palavras, gestos ou ações;

X - retirar ou empregar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento, material, objeto ou equipamento do serviço público municipal, para fins particulares;

XI - extraviar ou danificar dolosamente documentos, objetos ou próprios pertencentes à Administração Pública;

XII - encaminhar dolosamente documento comunicando infração disciplinar inexistente ou ainda requerer instauração ou instaurar procedimento administrativo disciplinar sem indícios de fundamento fático;

XIII - dar ordem ilegal ou sabidamente inexecutável;

XIV - determinar a execução de serviço não previsto no ordenamento jurídico ou determinado pela autoridade competente;

XV - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa qualidade, transacionar com o Município;



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

XVI - valer-se ou fazer uso do cargo ou função pública para praticar assédio sexual ou moral;

XVII - violar ou deixar de preservar local de crime;

XVIII - praticar usura sob qualquer de suas formas;

XIX - obtenção de vantagem indevida em qualquer circunstância;

XX - dirigir veículo da Guarda Civil do Município de Jacareí com negligência, imprudência ou imperícia;

XXI - transportar na viatura que esteja sob seu comando ou responsabilidade, pessoal ou material, sem autorização da autoridade competente;

XXII - ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas em procedimento administrativo ou judicial;

XXIII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

XXIV - deixar de comunicar ao superior imediato ato ou fato irregular de natureza grave que presenciar, mesmo quando não lhe couber intervir;

XXV - representar a instituição ou assumir compromisso pela Guarda Civil do Município de Jacareí sem estar autorizado;

XXVI – dormir ou cochilar, resultando em desatenção durante o serviço.

CAPÍTULO II
DAS PENALIDADES



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Art. 18. São penalidades disciplinares:

I - advertência;

II - suspensão;

III - demissão;

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

V - destituição de cargo em comissão.

Art. 19. A advertência, forma mais branda das penalidades, será aplicada por escrito às faltas de natureza leve, registrando no prontuário individual do infrator e na Avaliação de Desempenho em caso de Estágio Probatório, e será levada em consideração para os efeitos de seu comportamento, conforme disposto no artigo 8º.

Art. 20. A suspensão será aplicada em caso de reincidência de falta punida com a advertência e de faltas de natureza média, não podendo exceder 90 (noventa) dias, e terá publicidade na Imprensa Oficial do Município de Jacareí, devendo ser averbada no prontuário individual do infrator para os devidos fins, conforme disposto no artigo 8º.

Art. 21. As penalidades dos incisos III a V do art. 18 poderão ser aplicadas na ocorrência de faltas de natureza grave.

Art. 22. As penalidades detalhadas neste Regulamento não excluem a aplicação das penalidades previstas na Lei Complementar nº 13, de 07 de outubro de 1993.

Parágrafo único. As penalidades poderão ser abrandadas pelas autoridades competentes devendo ser avaliadas as circunstâncias da infração



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

disciplinar cometida, o dano causado pela infração e o histórico de comportamento do servidor.

Art. 23. Uma vez submetido a processo administrativo, o servidor só poderá ser exonerado à pedido, depois de ocorrida absolvição ou após o cumprimento da penalidade que lhe houver sido imposta.

TÍTULO IV
DAS REGRAS GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 24. O integrante da GCM que tiver ciência ou presenciar irregularidade desempenhada por integrantes da Guarda Civil Municipal de Jacareí, mesmo que a irregularidade seja praticada por superior hierárquico, tem o dever de levar ao conhecimento de seus superiores, na forma do disposto no artigo 6º e parágrafos, até a chegada do expediente à Corregedoria da Guarda Civil Municipal, a qual deverá promover a apuração, mediante procedimento de sindicância ou processo administrativo disciplinar.

Art. 25. A decisão nos procedimentos disciplinares será proferida por despacho devidamente fundamentado da autoridade competente, no qual será mencionada a disposição legal em que se baseia o ato, conforme a Lei Complementar nº 13 de 07 de outubro de 1993.

Art. 26. Os procedimentos disciplinares serão realizados por Comissão Sindicante e Comissão Processante nomeada pelo Secretário de Segurança e de Defesa do Cidadão.

§ 1º A Comissão Sindicante será composta por 3 (três) servidores estáveis, atendidos os seguintes requisitos:

I – o Corregedor da Guarda Civil que presidirá a Comissão Sindicante;



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

II - 02 (dois) servidores efetivos da Administração Pública Municipal de Jacareí com formação de nível superior.

§ 2º A Comissão Processante será composta por 03 (três) servidores efetivos, atendidos os seguintes requisitos:

I - 01 (um) Guarda Civil de Jacareí integrante da classe de Inspetoria ou Subinspetoria que presidirá a Comissão Processante;

II – 02 (dois) servidores efetivos da Administração Pública Municipal de Jacareí, não pertencente a Guarda Civil Municipal, com formação de nível superior.

§ 3º As Comissões Sindicante e Processante terão como secretários servidores estáveis designados pelo seu Presidente, podendo as indicações recair em um de seus membros.

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2018.

IZAIAS JOSÉ DE SANTANA
Prefeito do Município de Jacareí

PAULO HENRIQUE DOMINGUES
Secretário de Segurança e de Defesa do Cidadão

CARLOS FELIPE SEPINHO APPARECIDO
Secretário de Administração e Recursos Humanos

MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA FERNANDES
Procuradora Geral